T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İÇ YAZIŞMA	
Kimden: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden (Asgari İşçilik Daire Başkanlığı) **Kime** : Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına **Konu** :Personel Çalıştırmaksızın Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmetleri **İmza** : Ahmet YETİM Genel Müdür a. Daire Başkanı	**Tarih** : 08/08/2019 **Sayı** : 66454725-206.06-E.11660925 **İlgi** :

Personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmetleri işine ait asgari işçilik oranı belirleninceye kadar, ihale işe ait belgelerden ve gerekirse ihale makamından yazılı olarak temin edilen bilgilerden, personel çalıştırma zorunluluğu bulunmadığı kesin olarak anlaşılan "personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti" kapsamında yer alan ve sadece sonuç karşılığı hakediş ödenen ihale konusu işlerde, ihaleyi alan gerçek/tüzel kişi işverenlere ait devamlı bir işyeri dosyasının olması, ihale döneminde sigortalı bildirilmesi ve işin yapıldığı dönemde bu işyerinden Kuruma borcun olmaması halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığından asgari işçilik incelemesi istenmeksizin ünitelerce teminat iade yazısının düzenlenerek verilmesine ilişkin 16/7/2019 tarihli ve 10308948 sayılı Başkanlık Olur'u ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine verilen 26/7/2019 tarihli ve 10910909 sayılı Genel Talimat ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ek:
1-16/7/2019 tarihli ve 10308948 sayılı Başkanlık Olur'u
2-26/7/2019 tarihli ve 10910909 sayılı Genel Talimat

Gönderilmiştir, 09/08/2019

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No: 7 06430 Sıhhıye/Ankara Çankaya/Ankara
Telefon No: 0 (312) 458 76 97 Faks No: 0 (312) 433 43 97
E-Posta: aidb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Mustafa Mert DEMİR
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
Telefon No: 0 (312) 458 76 97

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 66454725-020-E.10308948 16/07/2019
Konu : Personel Çalıştırmaksızın Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmetleri

BAŞKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde; işverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edileceği, söz konusu tespitlerin Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılacağı,

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işverenler tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı,

Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulacağı,

hükme bağlanmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı gibi işkollarına ait oranların Asgari İşçilik Oranları Gösterir Tebliğ eki listede bulunmaması nedeniyle Kurum Başkanlık Makamının 27/4/2016 tarihli ve 6474882 sayılı OLUR'ları ile "Bu güne kadar asgari işçilik tespit komisyonumuzca asgari işçilik oranı tespit edilmeyen ihale konusu işlerden; diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı işkollarında asgari işçilik oranı belirleninceye kadar işçilik oranının tespiti için ünitelerimizce ilgili dosyaların asgari işçilik tespit komisyonlarına gönderilmeden doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilerek ilgili Grup Başkanlıklarınca, müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde gerekli incelemenin yapılmasını müteakip düzenlenecek rapora göre işlem yapılması, Müfettişce işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespit edilememesi halinde ise yapılan işle ilgili ihbar, şikayet, şüphe bulunmaması durumunda bildirilen işçilikle yetinilmesi uygun görülmüştür." hükmü uygulanmakta iken gemi yapımı ve diş protez iş kollarında asgari işçilik oranları belirlendiğinden işlemler ünitelerce yerine

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No: 7 06430 Sıhhıye/Ankara Çankaya/Ankara
Telefon No: 0 (312) 458 76 97 Faks No: 0 (312) 433 43 97
E-Posta: aidb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Bilgi için: Mustafa DEMİRDÖĞER
Sosyal Güv. Uzmanı
Telefon No: 0 (312) 458 76 97

getirilmeye başlanmıştır.

Bu defa da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize intikal eden, Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan "personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti" kapsamında yer alan ihale konusu işlerde işverene, hastaneye kurmuş olduğu makinenin çıkarmış olduğu sonuç karşılığı işler için bedel ödendiği, iş süreci tamamlandıktan sonra ihale makamlarının işverenden Kurumumuzca düzenlenmiş teminat iade yazısı istediği; teminat iade yazısının düzenlenebilmesi için 27/4/2016 tarihli ve 6474882 sayılı OLUR gereği Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından asgari işçilik incelemesi talep edildiği; teftiş raporlarında sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alım işinin sadece makine ve malzeme teslimi içerdiği, bu işe özel personel çalıştırılmadığı, işverenin bu işler için devamlı işyeri sigortalılarının kullanıldığının tespit edildiği durumlarda işverenlerin tüm kayıt ve belgelerini teftişe sunmalarının ve teftiş sonucuna kadar teminatlarının ihale makamlarında beklemesinin mağduriyetlerine ve yakınmalarına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.

Bunun üzerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından konu ile ilgili 28/5/2019 tarihli ve 8044672 sayılı yazıları ile olumlu görüşleri alınmıştır.

Durumu bilgilerinize sunar, söz konusu işe ait asgari işçilik oranı belirleninceye kadar, ihale konusu işe ait belgelerden (sözleşme, teknik şartname vb) ve gerekirse ihale makamından yazılı olarak temin edilen bilgilerden, personel çalıştırma zorunluluğu bulunmadığı kesin olarak anlaşılan "personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti" kapsamında yer alan ve sadece sonuç karşılığı (kan sayımı, tıbbi görüntüleme vb) hakediş ödenen ihale konusu işlerde, ihaleyi alan gerçek/tüzel kişi işverenlere ait devamlı bir işyeri dosyasının olması, ihale döneminde sigortalı bildirilmesi ve işin yapıldığı dönemde bu işyerinden Kuruma borcun olmaması halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığından asgari işçilik incelemesi istenmeksizin ünitelerce teminat iade yazısı düzenlenerek verilebilmesi hususunu OLUR'larınıza arz ederim.

Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.
<...>

Cevdet CEYLAN
Kurum Başkan Yardımcısı

OLUR
16/07/2019

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No: 7 06430 Sıhhıye/Ankara Çankaya/Ankara
Telefon No: 0 (312) 458 76 97 Faks No: 0 (312) 433 43 97
E-Posta: aidb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Mustafa DEMİRDÖĞER
Sosyal Güv. Uzmanı
Telefon No: 0 (312) 458 76 97

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 66454725-020-E.10910909 26/07/2019
Konu : Personel Çalıştırmaksızın Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmetleri

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.....

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde; işverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edileceği, söz konusu tespitlerin Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılacağı,

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işverenler tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı,

Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulacağı,

hükme bağlanmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı gibi işkollarına ait oranların Asgari İşçilik Oranları Gösterir Tebliğ eki listede bulunmaması nedeniyle Kurum Başkanlık Makamının 27/4/2016 tarihli ve 6474882 sayılı Olur'ları ile "Bu güne kadar asgari işçilik tespit komisyonumuzca asgari işçilik oranı tespit edilmeyen ihale konusu işlerden; diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı işkollarında asgari işçilik oranı belirleninceye kadar işçilik oranının tespiti için ünitelerimizce ilgili dosyaların asgari işçilik tespit komisyonlarına gönderilmeden doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilerek ilgili Grup Başkanlıklarınca, müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde gerekli incelemenin yapılmasını müteakip düzenlenecek rapora göre işlem yapılması, Müfettişce işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespit edilememesi halinde ise yapılan işle ilgili ihbar, şikayet, şüphe bulunmaması durumunda bildirilen işçilikle yetinilmesi uygun görülmüştür." hükmü uygulanmakta iken gemi yapımı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No: 7 06430 Sıhhıye/Ankara Çankaya/Ankara
Telefon No: 0 (312) 458 76 97 Faks No: 0 (312) 433 43 97
E-Posta: aidb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Mustafa DEMİRDÖĞER
Sosyal Güv. Uzmanı
Telefon No: 0 (312) 458 76 97

ve diş protez iş kollarında asgari işçilik oranları belirlendiğinden işlemler ünitelerce yerine getirilmeye başlanmıştır.

Bu defa da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize intikal eden, Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan "personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti" kapsamında yer alan ihale konusu işlerde işverene, hastaneye kurmuş olduğu makinenin çıkarmış olduğu sonuç karşılığı işler için bedel ödendiği, iş süreci tamamlandıktan sonra ihale makamlarının işverenden Kurumumuzca düzenlenmiş teminat iade yazısı istediği; teminat iade yazısının düzenlenebilmesi için 27/4/2016 tarihli ve 6474882 sayılı Olur gereği Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından asgari işçilik incelemesi talep edildiği; teftiş raporlarında sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alım işinin sadece makine ve malzeme teslimi içerdiği, bu işe özel personel çalıştırılmadığı, işverenin bu işler için devamlı işyeri sigortalılarının kullanıldığının tespit edildiği durumlarda işverenlerin kayıt ve belgelerini teftişe sunmalarının ve teftiş sonucuna kadar teminatlarının ihale makamlarında beklemesinin mağduriyetlerine ve yakınmalarına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, Kurum Başkanlık Makamının 16/7/2019 tarihli ve 10308948 sayılı Olur'ları ile;

Söz konusu işe ait asgari işçilik oranı belirleninceye kadar, ihale konusu işe ait belgelerden (sözleşme, teknik şartname vb) ve gerekirse ihale makamından yazılı olarak temin edilen bilgilerden, personel çalıştırma zorunluluğu bulunmadığı kesin olarak anlaşılan "personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti" kapsamında yer alan ve sadece sonuç karşılığı (kan sayımı, tıbbi görüntüleme vb) hakediş ödenen ihale konusu işlerde, ihaleyi alan gerçek/tüzel kişi işverenlere ait devamlı bir işyeri dosyasının olması, ihale döneminde sigortalı bildirilmesi ve işin yapıldığı dönemde bu işyerinden Kuruma borcun olmaması halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığından asgari işçilik incelemesi istenmeksizin ünitelerce teminat iade yazısının düzenlenerek verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.

Ek: 16/7/2019 tarihli ve 10308948 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No: 7 06430 Sıhhıye/Ankara Çankaya/Ankara
Telefon No: 0 (312) 458 76 97 Faks No: 0 (312) 433 43 97
E-Posta: aidb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Mustafa DEMİRDÖĞER
Sosyal Güv. Uzmanı
Telefon No: 0 (312) 458 76 97